

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
5079/2533

นายภิรมย์ ทับทิมเทศ
นายสุพจน์ ปัญญา ที่ 1
กรุงเทพมหานคร ที่ 2

โจทก์

จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา , มาตรา 420, มาตรา 425

จำเลยที่ 1 เป็นข้าราชการอยู่ในสังกัดของจำเลยที่ 2 มีหน้าที่ขับรถยนต์บรรทุกน้ำของจำเลยที่ 2 รดน้ำต้นไม้ ได้ขับรถไปปฏิบัติงานตามหน้าที่ เสร็จแล้วได้ขับรถไปบ้านของตนแม้จะเป็นธุระส่วนตัวไม่ใช่เวลาปฏิบัติราชการตามหน้าที่ และที่เกิดเหตุมิใช่พื้นที่ที่จำเลยที่ 2 รับผิดชอบดำเนินการก็ตาม แต่การที่จำเลยที่ 1 ขับรถไปบ้านของตนก็ดี และตอนขับกลับก็ดี เป็นเวลาต่อเนื่องคาบเกี่ยวกับงานที่จำเลยที่ 1 ปฏิบัติไปตามหน้าที่ของจำเลยที่ 2 เมื่อจำเลยที่ 1 ไปทำละเมิดก่อให้เกิดความเสียหายแก่โจทก์ในระหว่างทางที่ขับรถกลับดังนี้ถือได้ว่าขณะนั้นจำเลยที่ 1 ยังอยู่ในระหว่างการปฏิบัติงานซึ่งได้กระทำการตามหน้าที่การงานของจำเลยที่ 2 จำเลยที่ 2 ต้องร่วมรับผิดชอบ.

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยที่ ๑ เป็นลูกจ้างของจำเลยที่ ๒ ได้ขับรถยนต์บรรทุกน้ำของจำเลยที่ ๒ ไปในทางการที่จ้าง ด้วยความประมาทจนทำรถโจทก์เสียหาย

โจทก์ทวงถามแล้วจำเลยทั้งสองเพิกเฉย ขอศาลพิพากษาบังคับให้จำเลยทั้งสองร่วมกันชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่โจทก์พร้อมดอกเบี้ย

จำเลยที่ ๑ ขาดนัดยื่นคำให้การและขาดนัดพิจารณา

จำเลยที่ ๒ ให้การว่า จำเลยที่ ๑ นารถยนต์บรรทุกน้ำของจำเลยที่ ๒ ออกไปใช้โดยผลการในกิจการส่วนตัวของจำเลยที่ ๑ เองเหตุเกิดในเขตจังหวัดนนทบุรีอยู่นอกเหนืออำนาจหน้าที่ของจำเลยที่ ๒ จำเลยที่ ๒ จึงไม่ต้องรับผิดชอบในผลแห่งละเมิดร่วมกับจำเลยที่ ๑ ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยทั้งสองร่วมกันชดใช้ค่าสินไหมทดแทน ๘๑,๐๐๐ บาท แก่โจทก์พร้อมดอกเบี้ย

จำเลยที่ ๒ อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ข้อเท็จจริงฟังได้ว่าจำเลยที่ ๑ เป็นข้าราชการอยู่ในสังกัดของจำเลยที่ ๒ มีหน้าที่ขับรถบรรทุกน้ำสำหรับรดต้นไม้ ได้ขับรถบรรทุกน้ำดังกล่าวด้วยความประมาทจนรถโจทก์เสียหายโดยในวันเกิดเหตุจำเลยที่ ๑ ได้นำรถออกไปรดน้ำต้นไม้ตามหน้าที่เสร็จแล้วได้ขับรถไปบ้านของจำเลยที่ ๑ และไปชนรถโจทก์ตอนขับรถกลับศาลฎีกาเห็นว่า ที่จำเลยที่ ๑ ขับรถไปบ้านของจำเลยที่ ๑ แม้จะเป็นธุระส่วนตัว ไม่ใช่เวลาปฏิบัติราชการตามหน้าที่ และที่เกิดเหตุอยู่ในเขตจังหวัดนนทบุรี นอกเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งมีใช้พื้นที่ที่จำเลยที่ ๒ รับผิดชอบดำเนินการดังที่จำเลยที่ ๒ ฎีกาก็ตาม แต่การที่จำเลยที่ ๑ ขับรถไปบ้านของจำเลยที่ ๑ ก็ดี และตอนขับกลับก็ดีเป็นเวลาต่อเนื่องคาบเกี่ยวกับงานที่จำเลยที่ ๑ ปฏิบัติไปตามหน้าที่ของจำเลยที่ ๒ เมื่อเหตุเกิดระหว่างทางที่จำเลยที่ ๑ ขับรถกลับ ดังนี้ถือได้ว่าขณะ

นั้นจำเลยที่ ๑ ยังอยู่ในระหว่างการปฏิบัติงานซึ่งได้กระทำการตามหน้าที่การงานของ
จำเลยที่ ๒ เมื่อจำเลยที่ ๑ ไปทำละเมิดก่อให้เกิดความเสียหายแก่โจทก์ในพฤติการณ์
เช่นนี้จำเลยที่ ๒ จึงต้องรับผิดชอบด้วยฎีกาจำเลยที่ ๒ ฟังไม่ขึ้น

พิพากษายืน.

(นาม ยิ้มแย้ม-ไพฑูรย์ เนติโพธิ์-โสภณ จันทรมะ)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>